

일련번호	01	감사자	***		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

부서주의 및 통보

제 목 # # # 법률자문사 선정에 관한 사항

소 관 부 서 ○○○○○처, □□□지사

조 치 부 서 ○○○○○처, □□□지사

내 용

1. 업무 개요

○○○○○처(舊 @@@@본부)는 ‘# # # 현지 법률자문사 선정(@@@@본부-2392, 2016. 4. 4.)’ 문서를 시행하여 # # # ***1), ****2)의 Assistant Corporate Secretary³⁾(이하 보조서기) 수행 및 # # # 법률 수시자문을 목적으로 # # # 현지 법률자문사(§§§§)를 선정하였으며 아래와 같이 계약을 체결하였다.

상기 계약을 통해 수행한 법률자문 내역은 [별첨 1]과 같다.

[표 1] 계약체결 내역

계약연도	계약금액	계약기간	문서번호
2016	시간당 수수료 부과 (실비, 제세금 별도)	’16. 04. 15. ~ ’17. 04. 14.	@@@@본부-2392(’16. 04. 04.)
2018		’18. 04. 14. ~ ’19. 04. 14.	@@@@본부-1796(’18. 04. 20.)
2019		’19. 04. 14. ~ ’20. 04. 14.	◇◇◇◇본부-1232(’19. 04. 26.)
2020		’20. 04. 14. ~ ’21. 04. 14.	○○○○○본부-2118(’20. 10. 14.)
2021		’21. 04. 14. ~ ’22. 04. 14.	○○○○○본부-1631(’21. 09. 03.)
2022		’22. 04. 14. ~ ’23. 04. 14.	@@@@본부-724(’22. 05. 02.)
2023		’23. 04. 14. ~ ’24. 04. 14.	@@@@본부-627(’23. 04. 10.)

1) ***, ****가 # # # 수력발전사업을 위해 설립한 회사(자금조달, 시설 운영)

2) ****, ****가 # # # 수력발전사업을 위해 설립한 회사(토지사용권, 수리권 취득)

3) 주주협약상 ***, ****의 임원으로, Chief Technical Officer의 부재, 직무 불능 또는 정당한 사유 없이 직무를 수행하지 못하는 경우에 한하여 대리인으로서 권한 행사 가능

2024		'24. 04. 14. ~ '25. 04. 14.	○○○○○처-637('24. 04. 11.)
2025		'25. 04. 14. ~ '26. 04. 14.	○○○○○처-809('25. 04. 24.)

2. 관련 규정 및 판단기준

K-water와 ●●●●4)가 체결한 *** 주주협약 제3.09조, **** 주주협약 제3.09조에 따르면 K-water는 ***와 ****의 임원 중 하나인 보조서기를 추천하며, 보조서기는 각 회사의 이사회를 통해 선임해야 한다.

「협약 및 법률자문 처리규정」 제8조에 따르면 각 부서의 장이 법률자문을 위해 직접 사외전문가를 선정할 경우 결과물을 회신받는 즉시 법무관리시스템에 등록해야 하며, 제9조에 따르면 사외전문가에게 법률자문을 의뢰할 경우, 난이도가 높거나 많은 시간이 소요되는 자문을 제외하고는 자문료를 건당 300만원 이하로 정하여야 한다. 또한, 자문료가 2천만원을 초과할 것으로 추정되는 중요 사외 법률자문은 지명경쟁의 방법으로 자문계약을 체결해야 한다.

「감사규정」 제43조 및 <별표 5> (일상감사 대상업무)에 따르면 1천만원이 넘는 자문계획은 일상감사 대상 업무이며, 일상감사 대상 업무를 처리하는 부서의 장은 결재 또는 시행예정일의 7일 전까지 일상감사를 요청하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. ○○○○○처에 관한 사항

하지만, ○○○○○처는 ***, **** 보조 Corporate Secretary 수행을 과업으로 하는 법률자문 계약을 ***, ****가 아닌 K-water의 명의로 체결하였으며, [별첨 1]과 같이 ***의 주주로서의 자문이 아닌 ***의 사업 수행자로서의 목적이 큰 자문

4) ●●●●, *** 및 ****의 주주(지분: ●●●● 60%, K-water 40%)

을 해당 법률자문 계약을 통해 의뢰하였고, 대금은 K-water 예산으로 집행하였다.

또한 ○○○○○처는 [별첨 1]의 자문결과(8건)를 법무관리시스템에 등록하지 않았고, 자문 건별 자문료의 추정 없이 시간당 수수료를 부과하는 방식으로 계약을 체결하여 사외법률자문에 대한 자문료를 난이도, 시간 소요에 대한 별도 검토 없이 건당 300만원을 초과하여 지급하였으며, 1천만원을 초과하는 자문(4건)에 대해 일상감사를 요청 및 경유하지 않는 등 사규를 위반하였다.

나. □□□지사에 관한 사항

□□□지사는 법률자문사 선정 시 ○○○○○처(舊 @@@@본부)가 시행한 ‘### 현지 법률자문사 선정(@@@@본부-2392, 2016. 4. 4.)’를 근거로 자문사 선정 등을 위한 별도 자문계획을 수립하지 않고, ‘(###센터) ### 대표사무소 재활성화 비용 검토(□□□지사-673, 2025. 6. 30.)’ 문서에서 대표사무소 활성화 과업을 ‘25. 1월 현지법률자문사 §§§§를 통해 착수하였다고 명시하였으며, [표 1]과 같이 대가를 지급하였다.

[표 1] 대가지급 내역(□□□지사)

전표번호	전표명	실제 지급내역(정산일)	금액
2401911671	[###센터] ### 대표사무소 재활성화 용역 선급금 지급 가지급 정산	법률 자문비용 (‘24. 12. 18)	8,000USD (10,804,080원)
2500937386	###센터 대표사무소 재활성화 관련 법무자문비 중간정산	법률자문 선급금 (‘25. 6. 24.)	10,000USD (14,366,313원)
합계	-		18,000USD (25,171,393원)

또한, □□□지사는 자문료의 추정 없이 시간당 수수료를 부과하는 방식으로 자문을 진행하여 일상감사를 요청 및 경유하지 않았고, 난이도, 시간 소요에 대한

별도 검토 없이 3백만원을 초과하는 자문료(약 2,500만원)를 지급하였으며, 법률 자문사 선정 시 지명경쟁의 방법에 의하지 않고 수의로 선정하는 등 사규를 위반 하였다.

관계부서 의견

① ○○○○○처는 향후 해당 법률자문의 목적에 유의하고, 관련 규정 및 절차를 준수하여 업무를 처리하겠다는 의견을 제시하였습니다.

② □□□지사는 법률자문에 대한 사항은 내부결재를 받아 문서를 시행하였고, 해당 문서를 근거로 대가를 지급하였다는 의견을 제시하였습니다.

조치할 사항

① ○○○○○처장, □□□지사장은 향후 자문업무 수행 시 관련 규정을 위반하지 않도록 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (부서주의)

② ○○○○○처장은 향후 자문업무 수행 시 자문의 주체를 명확히 하시기 바랍니다. (통보)

[별첨 1] 법률자문 수행 내역(○○○○○처)

연번	자문명	자문기간	자문금액(원)	SPC 자체과업 포함 여부	일상감사 여부
1	- (*****) 주주 이슈 등 - (*****) TSA 자문 등	'16.04.11. ~ '17.03.31.	5,906,338	-	-
2	- (*****) 지분 관련자문 등 - (*****) 사업관련 자문	'17.04.01. ~ '18.05.31.	6,832,568	-	-
3	- 비자발급 등 일반자문	'19.04.14. ~ '19.12.31.	6,803,849	-	-
4	- (*****) 수상태양광 등 - (*****) TSA 자문 및 신규사업 이슈 등	'20.01.01. ~ '20.08.12.	16,603,025	포함	미경유
5	- (*****) 자산구매계약 등	'21.01.21. ~ '21.03.23.	10,677,915	포함	미경유
6	- (*****) TSA계약서 검토 - (*****) 현대화 보조 4,5호기 ROM 관련 협 약 및 정부정책 자문 - (사업개발) 외국인 지분소유 제한, 노무 관 련 판례 검토 등 - (기타) 비자발급 등 파견 및 이주 관련 자문	'20.03.27. ~ '21.09.15.	18,444,898	포함	미경유
7	- (*****) 상수도 기술자문 계약 법률 이슈 분석 및 대응	'23.04.27. ~ '23.08.31.	3,404,836	-	-
8	- *** 수력발전소 인수사업 관련 현지 법률자문 등	'24.02.28. ~ '24.05.17.	36,109,905	-	미경유
합계			104,783,334		